

1500248-61.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Em juízo, confessou que estava no tráfico, mas era seu primeiro dia. Informou que estava passando necessidade e por desespero acabou indo trabalhar no tráfico. Tem dois filhos com a primeira mulher e dois com a atual mulher, que moram com ele. Trabalhava com instalação de internet, mas com a pandemia começou a passar dificuldades financeiras. Está arrependido. Nunca foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500248-61.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-61.2022.8.26.0537

2022/000171

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBSON BRITO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

CLEBSON BRITO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 19:30 horas, na Rua dos Imigrantes, altura do n.º 10, Bairro Jardim Casa Grande, adquiriu, recebeu e trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no por decisão da juíza de plantão (fls. 53/56).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 85/86), sendo recebida a denúncia em 15.03.22 (fls. 91/92). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de droga, redução do art. 33, §4.º., fixação de regime aberto por ser primário e perdimento do dinheiro.

A Defensora Pública requereu a fixação no mínimo legal, condenação que seja considerada primariedade, aplicação da redução do art. 33, §4.º, regime aberto, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado permaneceu calado (fls. 08). Em juízo, confessou que estava no tráfico, mas era seu primeiro dia. Informou que estava passando necessidade e por desespero acabou indo trabalhar no tráfico. Tem dois filhos com a primeira mulher e dois com a atual mulher, que moram com ele. Trabalhava com instalação de internet, mas com a pandemia começou a passar dificuldades financeiras. Está arrependido. Nunca foi condenado.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, o qual demonstrou nervosismo e tentou se evadir. Relataram que seguiram o réu e o detiveram há uma distância de 5 metros de onde o avistaram. Narraram que em busca pessoal localizaram debaixo da blusa do réu uma pochete contendo 94 tabletes de maconha, 93 invólucros plásticos de cocaína, 44 invólucros de "crack" e a quantia de R\$ 26,00. Afirmaram que o réu confessou que estava traficando as drogas no local desde as 18:00 horas. Informou também que já havia sido preso por tráfico.

Francisco (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e o réu tentou se evadir. Informou que correram atrás do réu, sendo que seu parceiro que foi na frente e o abordou. O seu parceiro revistou o réu e na pochete que estava em poder dele, havia maconha e "pó". Informou que ele ficou na segurança. O réu confessou, alegando que ele e sua mãe passavam por dificuldades. A quantidade de droga era bastante e estava dividida em porções, prontas para a venda. Não conhecia o réu anteriormente. Foi apreendido dinheiro não se recordando a quantia.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas (fls. 15 - 44 pedras de "crack", 94 porções de maconha e 93 papелotes de cocaína) e diversidade ("crack", maconha e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estavam divididas em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 15 - R\$ 26,00), não sendo demonstrada a sua procedência, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantia.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (44 pedras de "crack", 94 porções de maconha e 93 papелotes de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 17/20) e laudo definitivo (fls. 77/79). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 109/111).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a

quantidade média de drogas apreendidas (fls. 15 - 44 pedras de "crack", 94 porções de maconha e 93 papелotes de cocaína), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020 ), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, a sua menoridade, que confessou em juízo, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO CLEBSON BRITO DA SILVA à pena de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 15 e 61) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à pochete apreendida (fls. 15) e já periciada (fls. 118/119), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 57), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA